



QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 26/HĐDVĐGTSKB-VIB ngày 14 tháng 3 năm 2024 và Phụ lục hợp đồng số: 26/HĐDVĐGTSKB-VIB/PL05 ngày 19/3/2025 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo với Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).

Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản với các nội dung sau:

PHẦN I: THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 320 tờ bản đồ số: 24, địa chỉ: Xã Phước Ninh, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN CS 06249 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 17/06/2022, cập nhật chủ sử dụng ngày 18/08/2022, diện tích: 1.015 m² (hình thức sử dụng: Sử dụng riêng), mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 100 m²; Đất trồng cây hàng năm khác 915 m². Theo thông tin quy hoạch tỉnh Tây Ninh: Thửa đất thuộc quy hoạch đất ở tại nông thôn và đất trồng lúa. Tài sản này được thế chấp để bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

Lưu ý: Tài sản được bán đấu giá theo nguyên hiện trạng thực tế. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch so với giấy chứng nhận thì người trúng đấu giá tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp đổi giấy chứng nhận, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.

2. Giá khởi điểm: 1.300.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm triệu đồng).

3. Bước giá: 5.000.000 đồng. (Bằng chữ: Năm triệu đồng).

4. Nghĩa vụ thuế, phí và lệ phí liên quan đến mua tài sản: Giá khởi điểm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và giá này chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí cho việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản và nộp các khoản phí, lệ phí liên quan theo quy định của pháp luật. Phí công chứng, phí đo đạc địa chính (nếu có) và các loại phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản do người mua được tài sản chịu.

5. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).

PHẦN II: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

1. Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng. Khách hàng tham khảo hồ sơ, quy chế đấu giá được niêm yết công khai tại Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo và Cổng thông tin điện tử của Công ty

tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

– Đối với tổ chức là người đại diện của tổ chức theo quy định pháp luật.

1.2 Những người không được phép tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Những người làm việc trong tổ chức bán đấu giá tài sản, nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó, cha mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó; người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó.

- Người được người có tài sản đấu giá ủy quyền bán tài sản; người ra quyết định tịch thu tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; người có thẩm quyền quyết định bán tài sản nhà nước; người ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản nhà nước; cá nhân, tổ chức có quyền bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

- Những người không có năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23 của Bộ luật Dân sự;

- Người không có quyền mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật theo khoản 4; Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2016 có hiệu lực ngày 01/07/2017 về bán đấu giá tài sản.

2. Cách thức chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia cuộc đấu giá chuẩn bị hồ sơ gồm có:

Đối với cá nhân:

☐ Bản phô tô CMND/CCCD (Sao y) và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia cuộc đấu giá tài sản;

☐ Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu);

☐ Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước);

☐ Giấy xem tài sản đấu giá (theo mẫu). Trường hợp khách hàng không có nhu cầu xem tài sản phải có giấy cam kết (theo mẫu) về việc không xem tài sản và chấp nhận tình trạng, chất lượng của tài sản không được khiếu kiện khiếu nại;

Đối với doanh nghiệp:

☐ Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Sao y);

☐ Bản phô tô CMND/CCCD (Sao y) và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia cuộc đấu giá tài sản trong trường hợp không phải là chủ doanh nghiệp;

☐ Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu);

☐ Chứng từ gốc đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước);

☐ Giấy xem tài sản đấu giá (theo mẫu). Trường hợp khách hàng không có nhu cầu xem tài sản phải có giấy cam kết (theo mẫu) về việc không xem tài sản và chấp nhận tình trạng, chất lượng của tài sản không được khiếu kiện khiếu nại;

☐ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật;



6. Tại cuộc đấu giá, người tham gia đấu giá trả giá thấp hơn giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá thì xem như vi phạm nội quy và không được tiếp tục tham gia cuộc đấu giá (Tiền đặt trước của người vi phạm sẽ được xử lý theo Điều 39 của Luật Đấu giá).

7. Người trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản công bố người mua được tài sản thì cuộc bán đấu giá tài sản vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Trong trường hợp không có người trả giá tiếp thì cuộc bán đấu giá coi như không thành. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia trả giá tiếp và mất tiền đặt trước, khoản tiền đặt trước của người rút lại giá đã trả thuộc về chủ tài sản. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

8. Trong trường hợp Đấu giá viên đã công bố người mua được tài sản bán đấu giá mà người này từ chối mua thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề trước đó nếu giá liền kề trước đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua. Trong trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành. Khoản tiền đặt trước của từ chối mua đó thuộc về người có tài sản bán đấu giá.

9. Người tham gia đấu giá, khách mời không được quay phim, chụp hình, ghi âm trong phòng tổ chức đấu giá.

B. NỘI QUY GIAO DỊCH

I. Đối với cán bộ, nhân viên Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo.

1. Giữ thái độ lịch sự, tôn trọng đối với khách hàng.
2. Giải quyết các yêu cầu của khách hàng tận tình, chu đáo, nhanh gọn và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cao nhất của khách hàng. Không được gây phiền hà, sách nhiễu đối với khách hàng.
3. Phải giải thích rõ ràng và hướng dẫn đầy đủ những vấn đề cần thiết cho khách hàng khi giao dịch.
4. Thu phí, lệ phí theo đúng quy định.

II. Đối với khách hàng.

1. Khi đến yêu cầu giao dịch đề nghị khách hàng xếp hàng chờ làm thủ tục, tuân theo sự hướng dẫn của nhân viên Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo, đồng thời hợp tác với Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo để công việc được nhanh chóng, thuận tiện.
2. Trong khi giao dịch, nếu có vấn đề gì chưa rõ thì khách hàng có quyền yêu Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo giải thích.
3. Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo có quyền từ chối tiếp những khách hàng có hành vi, lời nói, ăn mặc thiếu lịch sự hoặc say rượu, bia làm ảnh hưởng đến văn minh, trật tự chung. Trong trường hợp cần thiết, Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo có thể yêu cầu sự can thiệp của các cơ quan có thẩm quyền để duy trì trật tự và sự an toàn cho ban tổ chức và cho những người tham gia phiên đấu giá
4. Khách hàng chỉ thanh toán các khoản phí, lệ phí, thù lao theo quy định của công ty và đã được thông báo cụ thể. Ngoài ra, khách hàng không phải trả thêm bất cứ một khoản tiền nào khác.

PHẦN V: THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

- Trường hợp tại cuộc đấu giá: Đấu Giá Viên đã công bố tên người mua được tài sản bán đấu giá mà người này từ chối mua tài sản, thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua. Trong trường hợp người trả giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành. Người trả giá liền kề không đồng ý mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành, khoản tiền đặt trước của người từ chối mua thuộc về người có tài sản bán đấu giá (Đ39, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14).

- Trường hợp một hoặc tất cả các khách hàng đã nộp tiền đặt trước nhưng sau đó không tham gia đấu giá mà không có lý do, hoặc tham gia đấu giá nhưng không trả giá thì khoản tiền đặt trước của người đó hay các khách hàng đó sẽ không được trả lại, số tiền này thuộc về người có tài sản bán đấu giá.

- Tại cuộc đấu giá, người tham gia đấu giá trả sai bước giá qui định sau khi Đấu Giá Viên điều hành cuộc đấu giá đã hướng dẫn rõ về bước giá và cách thức trả giá tất cả đã xác nhận là hiểu rõ nhưng sau đó vẫn vi phạm thì sẽ bị mất tiền đặt trước, tiền đặt trước thuộc về **người có tài sản bán đấu giá**.

- Người tham gia đấu giá vi phạm nội qui phòng đấu giá, qui chế đấu giá sẽ bị mất tiền đặt trước, tiền đặt trước thuộc về **người có tài sản bán đấu giá**.

- Người trúng đấu giá mà không thanh toán đủ tiền mua tài sản và đúng hạn theo qui định tại Biên Bản bán đấu giá thì sẽ bị coi là vi phạm và sẽ bị mất tiền đặt trước và cả số tiền đã thanh toán cho việc mua tài sản. Trường hợp vi phạm này người mua được tài sản đấu giá không có quyền khiếu nại về việc bị mất các khoản tiền này.

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản;

- Tiền đặt trước quy định tại khoản 3 điều này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

ĐIỀU 3: CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC TIẾP TỤC THAM GIA ĐẤU GIÁ.

1. Người tham gia đấu giá vi phạm nội qui đấu giá, vi phạm các qui định tại khoản 2, Điều 3 qui chế này sẽ bị truất quyền đấu giá.

2. Người tham gia đấu giá không tôn trọng và tuân thủ những yêu cầu hướng dẫn của nhà tổ chức đấu giá hoặc có hành vi cản trở, phá rối cuộc đấu giá bị người điều hành cuộc đấu giá nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn vi phạm.

3. Trong trường hợp trên người điều hành đấu giá có quyền tạm ngừng cuộc đấu giá cho đến khi xử lý xong người có hành vi vi phạm và người vi phạm đã rời khỏi phòng đấu giá thì cuộc đấu giá sẽ được tiếp tục.

ĐIỀU 4: BÁN ĐẤU GIÁ TRONG TRƯỜNG HỢP CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ (Điều 49, Luật đấu giá số 01/2016/QH14):

1. Việc bán đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người tham gia đấu giá không áp dụng đối với tài sản được quy định tại Điều 59 Luật đấu giá số 01/2016/QH14 về bán đấu giá.

2. Trong trường hợp đã hết thời hạn nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản mà chỉ có một người đăng ký mua tài sản bán đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá

vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày VIB nhận được hồ sơ cuộc đấu giá từ Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC, THỜI HẠN GIAO NHẬN TÀI SẢN, THỜI HẠN KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

1. Phương thức giao tài sản: Người có tài sản bán đấu giá hoặc đại diện người có tài sản bán đấu giá tài sản tiến hành bàn giao tài sản trực tiếp cho người trúng đấu giá tại nơi có tài sản. Việc giao nhận tài sản phải được lập biên bản có chữ ký của cả hai bên.

2. Thời hạn giao tài sản: Tài sản sẽ được người có tài sản đấu giá giao cho người trúng đấu giá tài sản trong thời hạn 45 ngày (trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày) kể từ ngày người trúng đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá hoặc thời hạn khác do hai bên thỏa thuận. Người mua phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu các chi phí phát sinh đến việc chuyển quyền sở hữu như: các loại thuế theo quy định của pháp luật. Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá chưa làm xong thủ tục để nhận tài sản đấu giá thì Công ty Khải Bảo không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tài sản, người trúng đấu giá phải chịu tất cả trách nhiệm liên quan đến tài sản.

ĐIỀU 3: QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN CỦA NGƯỜI MUA

1. Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá là văn bản có giá trị xác nhận việc mua bán tài sản và làm căn cứ xác định quyền sở hữu, sử dụng tài sản của người mua tài sản. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản bán đấu giá hoặc đại diện người có tài sản bán đấu giá tài sản và người trúng đấu giá trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi người trúng đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản.

2. Người có tài sản bán có trách nhiệm phát hành phiếu thu nhận tiền đối với toàn bộ giá trị tài sản cho người mua được tài sản và cung cấp các giấy tờ liên quan đến tài sản bán đấu giá cho người mua được tài sản để người mua được tài sản làm thủ tục sang tên đổi chủ theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN

- Chất lượng tài sản chào bán trên cơ sở khách hàng trực tiếp kiểm tra/giám định tại hiện trường. Khách hàng đăng ký mua tài sản bán đấu giá phải tự chịu trách nhiệm đối chiếu danh mục tài sản bán đấu giá kèm theo hồ sơ này với hiện trạng thực tế của tài sản, đối với mục tài sản khối lượng ước tính trên thực tế có sao giao vậy. Công ty Khải Bảo không chịu trách nhiệm về hiện trạng chất lượng, số lượng, chủng loại tài sản trong mọi trường hợp. Chủ tài sản chịu trách nhiệm về hiện trạng tài sản, số lượng tài sản mà mình ủy quyền chào bán, đồng thời có trách nhiệm giao tài sản đúng như hiện trạng mà khách hàng đã được kiểm tra/giám định trước đó.

ĐIỀU 5: CHỊU RỦI RO VÀ BẤT KHẢ KHÁNG

1. Người có tài sản đấu giá chịu rủi ro đối với tài sản bán đấu giá cho đến khi tài sản được bàn giao cho người mua, người mua chịu rủi ro kể từ khi nhận tài sản bán đấu giá. Công ty Khải Bảo không chịu trách nhiệm về bất cứ rủi ro nào xảy ra với tài sản bán đấu giá trên.

2. Cuộc bán đấu giá này không thể thực hiện được do các trường hợp bất khả kháng như: có yêu cầu ngừng mở cuộc đấu giá hoặc hủy bỏ kết quả đấu giá thành hoặc hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá của Cơ quan chức năng thì các bên gồm Người có tài sản đấu giá, bên tổ chức đấu giá và khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện theo, các vấn đề có liên quan được phục hồi về nguyên trạng và các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP